ACTA DE LA NECOCIACIÓN DEL CONVENIO COLECTIVO DE ACCIONA SERVICIOS URBANOS SL Y DEL PERSONAL ADSCRITO A LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE BASURAS CONTRATADOS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALCOBENDAS (MADRID).

ASISTENTES:

POR LOS TRABAJADORES:

D. Rafael López Sancho (CCOO)

Dª. Estela Pérez de Prado (CCOO)

D. Carlos Pérez Murillo (CCOO)

D. José Igeño Salgado (CCOO)

D. David Hernán Maldonado (CCOO)

D. Manuel Ramírez Bellido (CCOO)

D. Jose María Ruiz Alberca (CCOO)

D. Alfonso Garcia Prieto (CCOO)

POR LA EMPRESA:

D. Mariano Hoya García

D. Sergio Manchon Fernandez

D. Jesús Garcia Ruiz

Dª Helena Caballero Rodríguez

ASESORES SINDICALES:

David Panadero González (CCOO)

En Alcobendas, siendo las 9:00 horas del día **22 de noviembre de 2024** se reúne en los locales de la empresa ACCIONA SERVICIOS URBANOS S.L **con la representación legal de los trabajadores del personal adscrito a los servicios de limpieza viaria y recogida de basuras contratados en el término municipal de Alcobendas (Madrid),** al margen relacionados, quienes:

DISPONEN:

PRIMERO- En el marco de la negociación del Convenio Colectivo de Limpieza Viaria y Recogida de Basuras del término municipal de Alcobendas, y tal como se acordó en la última reunión celebrada el 13 de noviembre de 2024, ambas partes se reúnen para regular los aspectos relacionados con la organización del servicio:

Revisión de la Regulación de los Ampliadores de SDF al turno rotatorio

De conformidad con lo acordado en la reunión anterior, ambas partes han revisado la propuesta de regulación de los apiladores. La empresa manifiesta que, tras una valoración económica, no puede aceptar el plus compensatorio de 50 € diarios por los 15 festivos anuales.

La parte social manifiesta que valorara si acepta que no haya compensación económica por los festivos y lo tratara con la gerencia del contrato.

La redacción definitiva se adjunta a la presente Acta como **Anexo.**

Regulación de la Lista de Conductores

Concluidas las deliberaciones, ambas partes aprueban la regulación para el listado de ascenso a la posición de conductor de limpieza viaria de diario. La redacción definitiva se adjunta a la presente Acta como **Anexo.**

Modificación de textos del convenio antiguo

Se modifican diferentes preceptos en el articulado debido a dudas surgidas en su interpretación de los siguientes puntos del CC:

- Regulación del Capitulo V del CC en relación con la garantía de los servicios.
- Regulación sobre la prioridad a la hora de ocupar las vacantes en recogida de residuos.

La RLT hace entrega a la empresa propuesta en la modificación de las cantidades de los premios de jubilación:

Jubilación	
a los 60	500,16
a los 61	500,16
a los 62	500,16
a los 63	429,83
a los 64	390,74
a los 65	348,50
a los 66	281,34
a los 67	196,73

Próxima Reunión

El 27 de noviembre de 2024, ambas partes se reúnen para terminar de definir los textos pendientes. Ambas partes acuerdan que, si en el trascurso entre reuniones se detectara algún tipo de errata en los textos ya trabajados, se revisaran.

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 13:30 horas, firmando las partes en prueba de conformidad de cuanto antecede.

Firmas.

Asistentes

Regulación de la Ampliación Peones de fines de semana.

A partir de la firma del presente convenio colectivo y hasta el 31 de diciembre de 2027, se modificará la jornada a 10 trabajadores de la plantillad de SDF con contrato indefinido que se irán incorporando paulatinamente al nuevo turno. Estas personas pasarán de trabajar exclusivamente los fines de semana a una jornada completa de 5 días con libranzas rotativas de 3 días seguidos.

Este personal irá destinado a cubrir necesidades organizativas que actualmente no se pueden cubrir con el personal existente; por lo que, en algunos casos podrá requerirse que se disponga de carnet B.

Las personas bajo esta regulación trabajarán en turnos rotativos, teniendo derecho a librar 3 días seguidos. El criterio para la modificación a jornada completa con libranzas rotativas será el siguiente:

- Antigüedad en la empresa.
- Calificación de la empresa en términos de puntualidad, compromiso y conducta.
- Número de jornadas trabajadas anualmente bajo el contrato de fin de semana, no penalizaran las bajas por accidentes laborales, enfermedad grave y permisos retribuidos.
- Tener a disposición el carne B y ponerlo a disposición de la empresa será valorado positivamente.

Cuando haya una vacante definitiva a jornada completa de lunes a viernes, la empresa para cubrir esta vacante, buscara voluntarios entren los 10 trabajadores de jornada ampliada. En el caso de que no existan voluntarios que quisieran acceder al puesto este se cubrirá con el personal de fin de semana, con los mismos criterios anteriormente expuestos.

Estas personas irán a cubrir el turno más desfavorable (según lo que indica el convenio): las vacantes de la mañana se cubrirán con el personal fijo de tarde y este se cubrirá con el personal del turno rotativo. En caso de que no exista suficiente personal fijo de tarde para cubrir todas las vacantes de la mañana, estas también podrían cubrirse con el personal del turno rotativo.

Este personal no podrá ser ampliado para otras campañas temporales, ya que desde que se incorporen a este turno rotatorio ya se les considera como personal a tiempo completo.

El salario que percibirán será el establecido en las tablas salariales para el personal de lunes a viernes.

Los trabajadores podrán tener opción voluntariamente a aportar si lo tuvieran el carnet C, para ser inscritos a la lista de nueva creación para aspirantes a conductores de SDF, no pudiendo ser adscritos al listado de suplencias de limpieza

viaria a recogida este personal al no estar considerados dentro del personal con jornada completa ordinario de lunes a viernes.

Las libranzas rotativas serán bajo un calendario anual que se proporcionara a los trabajadores y al comité de empresa a principio de año.

Estas ampliaciones serán de carácter voluntario.

En la plantilla total no se podrá superar la cifra de 10 personas con la modalidad de fijo a jornada completa con descanso rotativo de 3 días.

El personal del turno rotativo ampliará en el mismo turno en el que presta servicio actualmente en SDF.

Si fuera necesario serán tratadas en las reuniones de comité de empresa analizar los diferentes casos.

Reglamento para el Ascenso a Conductor

1. Objetivo: Este reglamento tiene como objetivo regular el listado de ascensos a la posición de conductor de limpieza viaria de diario.

2. Requisitos para el Ascenso:

- Presentación del carnet C válido más el CAP en vigor.

- Los trabajadores elegibles para este ascenso son los peones de diario y los conductores de fines de semana con contrato indefinido.

3. Orden de la Lista de Ascensos:

La posición en la lista de ascensos se determinará según el orden de entrega de la solicitud.

Si dos aspirantes entregaran la solicitud el mismo día se realizará un sorteo para decir la posición en la cual quedan.

4. Derechos de los Aspirantes:

- Formar parte de la plantilla con la categoría de conductor de limpieza viaria de diario.

- Recibir formación por parte de la empresa para el puesto de conductor.

5. Obligaciones de los Aspirantes:

- Estar dispuesto a ejercer de conductor cuando la empresa lo requiera por necesidades de servicio en cualquiera de los turnos, esto será de manera rotativa e inexcusable.

- Estar dispuesto a recibir formación por parte de la empresa.

- El cuidado y el buen manejo de la maquinaria que la empresa ponga a disposición de los aspirantes.

6. Funcionamiento de la Lista:

Orden de llamado: Los aspirantes serán llamados en orden, comenzando desde la primera posición hasta la última.

Asignación de puestos: Una vez que se encuentre en el listado el aspirante cuyo puesto requiere cubrir la empresa, se detendrá en la posición de dicho aspirante. Cuando la empresa vuelva a requerir un nuevo aspirante para cubrir un puesto se reanudará el proceso de selección dentro de la lista en el puesto siguiente al último trabajador seleccionado.

Cuando se genere una vacante temporal se ofertará en primer lugar a todos los conductores de Limpieza viaria de jornada completa de los diferentes turnos, seleccionando al trabajador voluntario con mayor antigüedad en el puesto. Una vez transcurrido este proceso el personal del listado pasará a ocupar la vacante temporal libre generada.

Este sistema de cobertura de plazas vacantes temporales se aplicará siempre que se produzcan vacantes a cubrir por un tiempo superior a una semana.

Todas las suplencias que vayan surgiendo serán repartidas lo más equitativamente posible a lo largo del año entre todos los aspirantes.

7. Retiro de la Lista de Aspirantes:

Si un trabajador no cumple con alguna de las obligaciones mencionadas anteriormente en tres ocasiones al año, será retirado del listado de aspirantes a conductores.

El buen manejo y el cuidado de la maquinaria también tendrá una influencia a la hora de tomar la decisión de que el aspirante obtenga la categoría de conductor. Anualmente se revisará las aptitudes de los voluntarios en estos aspectos. Si algún aspirante en el desempeño de las funciones de conductor en un plazo breve de tiempo tuviera repetidas incidencias del tipo que se describen, se procederá por parte de la empresa a la entrega de una advertencia que servirá como medida correctora para fomentar un cambio de actitud por parte del trabajador, entregándose copia al comité de empresa previamente.

Si el aspirante al llegar su turno renunciara a ejercer su derecho a ser conductor de limpieza viaria de diario, sería retirado automáticamente de la lista de aspirantes.

Si un aspirante es retirado de la lista derivado de cualquiera de los aspectos anteriores podrá tener la opción de volverse a apuntar a la lista transcurrido un año desde la retirada y pasando a ser el último de dicho listado.

Todos estos aspectos tendrán que estar bien justificados para tomar, si fuera necesario, una decisión de ese tipo.

Para todo lo derivado en estos aspectos se creará una comisión entre el comité de empresa y la empresa, que se reunirá mínimo una vez al año para valorar cualquier tipo de incidencias que pudieran ir surgiendo.

Si algún voluntario quisiera abandonar la lista de voluntarios, tendrá que comunicarlo a la empresa.

8. Regulación y Actualización de la Lista:

La lista será regulada por el comité de empresa y la empresa. Será revisada y actualizada cada vez que se entregue alguna solicitud.

Este reglamento garantiza un proceso de ascenso justo y transparente, permitiendo a los trabajadores avanzar en su carrera profesional de acuerdo con sus méritos y compromiso con el servicio.